

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวร์นส์ จำกัด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 823/2534

โจทก์

นาย ประเสริฐ คอน สี มั่น กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 177, มาตรา 183

การที่จำเลยให้การแต่เพียงว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีสาขาในประเทศไทยหรือไม่และมอบอำนาจให้ พ. ฟ้องคดีหรือไม่ ไม่รับรู้และรับรอง เป็นการที่มิได้ปฏิเสธชัดแจ้งว่าโจทก์ไม่เป็นนิติบุคคลอย่างไร และไม่ได้คัดค้านความไม่ถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี คำให้การของจำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาท โจทก์นำสืบ ม. ซึ่งเป็นเพียงพนักงานประเมินความเสียหายของโจทก์รับรองหนังสือมอบอำนาจ ดังนี้รับฟังได้ว่าเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีที่ถูกต้องแท้จริง ไม่จำเป็นต้องนำสืบผู้รับมอบอำนาจ โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์คันที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ของ ล. ในฐานะอะไร และมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไรกับ ล. เจ้าของรถยนต์คันดังกล่าว อัน ล. ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 เมื่อ ล. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนจึงไม่ต้องรับผิดชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาจดทะเบียนตั้งสาขาประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยมอบอำนาจให้นายพิชัย จุฬาโรจน์มนตรี ผู้จัดการสาขาในประเทศไทยกระทำการแทน โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน 6ง-9101 กรุงเทพมหานคร ไว้จากบริษัทเอเชีย จำกัด จำกัดที่ 1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 80-1508 อยุธยา ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้กับจำกัดที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2526 เวลา 11.15 นาฬิกา จำกัดที่ 1 ได้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-1508 อยุธยา จากทางด่วนดินแดงมุ่งหน้าไปที่ถนนรัชดาภิเษกด้วยความประมาท โดยขับรถด้วยความเร็วสูงแซงรถยนต์บรรทุกที่แล่นอยู่ข้างหน้าไปชนเบียดครูด้านซ้ายของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6ง-9101 กรุงเทพมหานคร ซึ่งแล่นมุ่งหน้าไปทางเดียวกัน ได้รับความเสียหาย จำกัดที่ 1 รับสารภาพต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับจำกัดที่ 1 ขอให้ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย โจทก์ได้ชำระค่าซ่อมจำนวน 100,500 บาท ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2526 จึงรับช่วงสิทธิมาเรียกค่าเสียหายจากจำกัดทั้งสอง

จำกัดทั้งสองให้การทำงานองเดียวกันว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทยหรือไม่ กับจะได้มอบอำนาจให้นายพิชัย จุฬาโรจน์มนตรีฟ้องคดีหรือไม่ จำกัดทั้งสองไม่รับรู้และรับรอง จำกัดที่ 1 ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-1508 อยุธยา จำกัดที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-1508 อยุธยา ไว้จากนายเล็ก แหยมดอนไพร ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในนามของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเท่านั้นเมื่อนายเล็กไม่ต้องรับผิดชอบ จำกัดที่ 2 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 มิใช่เอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะมิได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์และมี

รายการแก้ไขมากจนไม่น่าจะเป็นกรรมธรรม์ที่แท้จริง เท่ากับโจทก์มิได้รับประกันภัย
รถยนต์หมายเลขทะเบียน 6ง-9101 กรุงเทพมหานครโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เหตุ
คดีนี้เกิดเพราะความประมาทของผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6ง-9101
กรุงเทพมหานครที่ขับรถด้วยความเร็วสูงล้าเข้าไปในช่องเดินรถที่จำเลยที่ 1 ขับ
ทำให้จำเลยที่ 1 ต้องหลบออกทางด้านซ้ายมือไปเฉี่ยวกับรถยนต์บรรทุกสิบล้ออีกคัน
หนึ่ง และจำเลยที่ 1 หักรถกลับมาทางด้านขวามือจึงเกิดเฉี่ยวชนกับรถหมายเลข
ทะเบียน 6ง-9101 กรุงเทพมหานคร ความเสียหายของโจทก์มีเพียงเล็กน้อยไม่เกิน
50,000 บาท หากจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายก็ไม่เกิน 100,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์ 95,972 บาท
พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่านายเล็ก แหยมดอนไพร
เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกสิบล้อคันหมายเลขทะเบียน 80-1508 อุดรธานี ซึ่งได้อำ
ประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 จะรับผิดชอบในความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในนามของผู้เอาประกันภัยในวงเงินไม่เกินครั้งละ
100,000 บาท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2526 จำเลยที่ 1 ได้ขับรถบรรทุกคันดัง
กล่าวไปเฉี่ยวชนกับรถยนต์เก๋งคันหมายเลขทะเบียน 6ง-9101 กรุงเทพมหานคร
ของบริษัทเอเซีย จำกัด ซึ่งนายทวี เรียมทองขับรถไปในทางเดียวกันได้รับความเสีย

หาย และโจทก์ได้ชำระค่าซ่อมรถยนต์เก๋งคันหมายเลขทะเบียน 6ง-9101 กรุงเทพมหานครไปเป็นเงิน 100,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2526

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองในปัญหาแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้นำผู้รับมอบอำนาจของโจทก์มาเบิกความรับรองเอกสารหมาย จ.5 คงมีแต่นายมนตรี รัตนสาขา ซึ่งเป็นเพียงพนักงานประเมินความเสียหายของโจทก์ไม่มีส่วนรู้เห็นในการมอบอำนาจนี้แต่อย่างใด จึงรับฟังไม่ได้นั้นเห็นว่า จำเลยทั้งสองให้การแต่เพียงว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีสาขาในประเทศไทยหรือไม่ และมอบอำนาจให้นายพิชัยจุฬาโรจน์มนตรี ฟ้องคดีนี้หรือไม่ไม่รับรู้และรับรอง อันเป็นคำให้การที่มีได้ปฏิเสธไว้ชัดแจ้งว่าโจทก์ไม่เป็นนิติบุคคลอย่างไรและไม่ได้คัดค้านความไม่ถูกต้องของเอกสารหมาย จ.5 ซึ่งเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี คำให้การของจำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาท แม้โจทก์จะนำสืบนายมนตรี ซึ่งเป็นเพียงพนักงานประเมินความเสียหายของโจทก์รับรองเอกสารหมาย จ.5 ก็รับฟังได้ว่าเอกสารหมาย จ.5 นั้นเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีที่ถูกต้องแท้จริงหาจำเป็นจะต้องนำสืบผู้รับมอบอำนาจแต่อย่างใดไม่...

ในปัญหาต่อไป จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายประกันภัยคำจูนรถยนต์บรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 80-1508 อยู่รยอันเป็นรถยนต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายครั้งนี้ โดยโจทก์มิได้บรรยายฟ้องไว้ให้ปรากฏเลยว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ของนายเล็ก แหยมดอนไพรคันดังกล่าวในฐานะอะไร และมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไรกับนายเล็กจึงฟังไม่ได้ว่านายเล็กเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวมีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 อันจะเป็นเหตุให้นายเล็กต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ครั้งนี้ จำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยคำจูนจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่นาย

เล็กต้องรับผิดชอบเมื่อนายเล็กไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยคำอุทธรณ์จึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วย..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 93,402 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 93,402 บาท นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องมิให้เกิน 7,014.06 บาท และให้ยกฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2.

(วินัย กันนะ-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>